

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5843/2531

อัยการ อุดรธานี

นาย พิเชษฐ์หรือหนอง ดวงตะ วงศ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 92, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 371, มาตรา 376

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

จำเลยใช้อาวุธปืนยิง 1 นัด โดยถืออาวุธปืนกระชับแน่นด้วยมือทั้งสองข้าง ไม่
ว่าจำเลยจะยิงตอนที่ผู้เสียหายดูโทรทัศน์ห่างประมาณ 1 เมตร หรือยิงตอนที่ผู้เสียหาย
ลุกขึ้นวิ่งหนีไปห่างประมาณ 4 เมตร หากจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายแล้ว คงยิงผู้เสีย
หายได้ไม่ผิดพลาดเพราะอาวุธปืนที่ใช้ยังเป็นอาวุธปืนลูกซองสั้น การที่กระสุนปืนไป
ถูกหลังคาบ้านแสดงว่าจำเลยกระทำไปเพื่อขู่ผู้เสียหายมิได้ยิ่งไปโดยเจตนาฆ่า แม้
คำขอท้ายฟ้องจะระบุขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 376 ไว้
ด้วย แต่โจทก์มิได้กล่าวบรรยายมาในฟ้องถึงองค์ประกอบความผิดของมาตรา 376
ดังนี้ ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรานี้ไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนพกและกระสุนปืนโดยมิได้รับอนุญาตและพาไป
ในหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร แล้วจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย
โดยเจตนาฆ่า ขอให้ลงโทษและเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91,
92, 288, 371, 376 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบของ
กลางจำเลยให้การรับสารภาพ แต่ปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่า และรับว่าเคยต้องโทษ
และพ้นโทษจริงตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 371, 376 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8
ทวิ, 72, 72 ทวิ จำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา 75 ความผิด
ตามมาตรา 288, 80 และ 376 เป็นกรรมเดียว ลงโทษตามมาตรา 288, 80 บทหนัก
จำคุก 6 ปี ฐานมีอาวุธปืนตามมาตรา 72 วรรคแรก จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืน
ตามมาตรา 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 ทวิ วรรคสองเป็นกรรม
เดียว ลงโทษตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง บทหนัก จำคุก 3 เดือน รวมเป็นจำคุก 6 ปี
9 เดือน เพิ่มโทษหนึ่งในสามตามมาตรา 92 เป็นจำคุก 9 ปี ธิบของกลาง จำเลย
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น ลงโทษข้อหา
มีและพาอาวุธปืนจำคุก 9 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 จำคุก 4 เดือน 15 วัน โดยไม่เพิ่มโทษ นอกจากแก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลา
เกิดเหตุ จำเลยกับพวกประมาณ 5 คน ได้เดินผ่านบ้านนางฉลวย จำเลยเห็นผู้เสีย
หายกับพวกกำลังดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านดังกล่าว จึงเดินเข้าไปแล้วชักปืนลูกซองสั้นออก
จากเอวผู้เสียหายลุกขึ้นวิ่งหนีไปหลังบ้าน จำเลยจึงยิงปืนไป 1 นัดกระสุนปืนไม่ถูกผู้
เสียหายแต่ไปถูกหลังคา ปรากฏตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุและแผนที่
สังเขป เอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 คดีมีปัญหาก็จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำ
ผิดฐานพยายามฆ่านายนพพรมั่งมีศรี ผู้เสียหาย ดังโจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสีย

หายเบิกความว่า เมื่อจำเลยอยู่ห่างผู้เสียหายประมาณ 1 เมตร จำเลยได้ชักปืนออกจากเอว ต่อมาอีก 1 นาที ก็มีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัดนายสมพร เกตุแก้ว พยานโจทก์เบิกความว่า เห็นจำเลยถืออาวุธปืนสองมือจ้องปืนและยิงไปทางผู้เสียหาย 1 นัด นายสาคร นาคเสนพยานโจทก์เบิกความว่า เห็นจำเลยถืออาวุธปืนสองมือเล็งไปทางผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายวิ่งหนีไปประมาณ 4 เมตร ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด เห็นว่าตามคำพยานโจทก์ดังกล่าว หากจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายแล้ว จำเลยคงจะยิงผู้เสียหายได้ไม่ผิดพลาด ไม่ว่าจะยิงตอนที่ผู้เสียหายกำลังดูโทรทัศน์อยู่หรือตอนลุกขึ้นวิ่งหนี เพราะอาวุธปืนที่ใช้ยังเป็นอาวุธปืนลูกซองสั้นและจำเลยถืออาวุธปืนกระชับแน่นด้วยมือทั้งสองข้าง โดยไม่ต้องคำนึงว่ากระสุนปืนจะถูกบุคคลอื่นหรือไม่ แต่การที่กระสุนปืนไปถูกหลังคาแสดงว่าจำเลยกระทำไปเพื่อขู่ผู้เสียหาย ประกอบกับจำเลยกับผู้เสียหายไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันร้ายแรงถึงกับจะต้องฆ่ากัน หากจำเลยคิดจะฆ่าผู้เสียหายก็อาจจะลอบฆ่าในโอกาสอื่นที่ดีกว่านี้ได้ เช่นในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ไม่มีคน แทนที่จะฆ่าในเวลากลางวันที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นนั้น ดูเป็นการพิศวิสัยของคนร้ายข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามที่จำเลยนำสืบว่า จำเลยยิงอาวุธปืนขึ้นฟ้ามิได้ยิงไปโดยเจตนาฆ่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาพยายามฆ่าชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ที่ขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าจึงฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้าน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 มาด้วยนั้นเห็นว่า โจทก์มิได้กล่าวบรรยายมาในฟ้องถึงองค์ประกอบความผิดดังกล่าว แม้คำขอท้ายฟ้องจะระบุให้ลงโทษมาด้วย ศาลก็จะพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้"

พิพากษาแก้ไขยกฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 376 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เจียร ยุ่งทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>